



Data da Sessão: 12/12/2019
Pauta: 39

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0008405-41.2016.4.01.3802/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ROSIDELMA GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a sentença, entendeu que o gozo de um benefício previdenciário gera a manutenção da qualidade de segurado do seu titular, mesmo quando este benefício é cancelado por irregularidade, posteriormente constatada.

Na espécie, o segurado teve sua última contribuição em 08/2009. Mesmo assim, teve benefício de auxílio-doença deferido, **equivocadamente**, em 08/2014. Este benefício foi cessado após sete meses, em 03/2015, em razão do fim da incapacidade.

Todavia, houve demanda judicial, ocasião em que a TR de origem concluiu que, mesmo tendo a concessão do benefício sido equivocada, uma vez que a parte-autora não mais tinha a qualidade de segurado, o fato de o benefício ter sido concedido administrativamente reativou essa qualidade, que se manteve enquanto perdurou o seu pagamento.

O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após examinar os documentos e argumentos apresentados nos autos, **concluiu nos seguintes termos:**

A percepção de auxílio-doença, equivocado ou não, gera a manutenção da qualidade de segurado, em respeito à expectativa legítima gerada na segurada.

O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, **por entender** que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da **TR/MS**:

Por outro lado, de acordo com a CTPS trazida aos autos, a autora possui vínculos empregatícios nos períodos de 22/07/1995 a 30/11/1995. 21/07/1997 a 29/10/1997, 01/12/1997 a 31/03/1999, 01/10/2001 a 14/02/2002, 18/02/2002 a 24/04/2002 e, em seguida, a partir de 01/04/2004. Ainda, esteve em gozo de auxílio doença no período de 26/06/2004 a 26/01/2006. [...] No caso dos autos.,

0008405-41.2016.4.01.3802

900000100821.V2 BAN.TNU© BAN.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

a autora manteve vínculo empregatício até 24/04/2002, mantendo, pois, sua qualidade de segurada até junho de 2003, Entretanto, não obstante tenha o perito fixado o início de sua incapacidade em 2003. consignou que o fez tão somente com base em relato da própria autora, sendo que foram apresentados laudos médicos que confirmam o diagnóstico, a partir de janeiro de 2005. De fato, a autora não trouxe aos autos nenhum documento que comprove sua incapacidade no ano de 2003. Portanto, é de se concluir pela perda da qualidade de segurada na data supra apontada. No mais, de acordo com o CNIS, existe apenas um recolhimento, efetuado em 15/04/2002, referente à competência 03/2002. Em seguida, a autora efetuou o recolhimento de uma contribuição, em 15/05/2004, referente à competência 04/2004, supostamente decorrente do vínculo empregatício iniciado em 01/04/2004. Desta forma, quando do requerimento administrativo do benefício de auxílio doença, em 26/06/2004, a autora não possuía 1/3 das contribuições necessárias (04 contribuições, no caso em tela). nos termos do supra transcrito artigo 24 da Lei nº 8.213/91, não fazendo jus ao benefício previdenciário que, portanto, foi irregularmente concedido na via administrativa. Logo, não faz jus a autora aos benefícios pretendidos, sendo de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau. (Processo n.º 000306473.2007.4.03.6201, relator a Juíza Federal Luciana Melchiori Bezerra, julgado no dia 23/10/2013)

Relatados no essencial, passo a decidir.

VOTO

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No presente caso, o pedido merece ser conhecido, pois o acórdão recorrido julgou o ponto controvertido em sentido contrário ao entendimento posto no acórdão paradigma.

A controvérsia reside no seguinte ponto: “saber se benefício previdenciário, concedido irregularmente àquele que havia perdido qualidade de segurado, gera, em nome da manutenção da justa expectativa, direito à manutenção da qualidade de segurado durante o período em que ele foi mantido ativo”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que a questão controvertida posta como objeto deste incidente de uniformização nacional deve ser afetada como representativa de controvérsia, nos termos do art. 17 do RITNU.

Em tais termos, voto no sentido de **CONHECER E AFETAR** a questão controvertida objeto do presente incidente como representativo de controvérsia, determinando à STNU que proceda nos termos do art. 17 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000100821v2** e do código CRC **8adee87a**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Data e Hora: 30/11/2019, às 15:45:06

0008405-41.2016.4.01.3802

900000100821.V2 BAN.TNU© BAN.TNU



Data da Sessão: 12/12/2019
Pauta: 39
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0008405-41.2016.4.01.3802/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ROSIDELMA GONCALVES

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. CONDIÇÃO GERADA E MANTIDA PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, MESMO QUANDO RECONHECIDO SEU EQUÍVOCO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEMANDA REPETITIVA. INCIDENTE CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER E AFETAR o tema como representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: “saber se benefício previdenciário, concedido irregularmente àquele que havia perdido qualidade de segurado, gera, em nome da manutenção da justa expectativa, direito à manutenção da qualidade de segurado durante o período em que ele foi mantido ativo”.

Brasília, 12 de dezembro de 2019.

Documento eletrônico assinado por **BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000100822v3** e do código CRC **d869dd3d**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

Data e Hora: 19/12/2019, às 14:47:31

0008405-41.2016.4.01.3802

900000100822.V3 BAN.TNU© VCL.TNU